

0001068-09.2019.8.26.0102

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: ANDERSON DA SILVA ALMEIDA

Comarca: Cachoeira Paulista

Foro: Foro de Cachoeira Paulista

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 29/12/2022

... conseguiu prender em flagrante pessoas por tráfico, Gustavo e Giovana, e localizaram o televisor na casa; as referidas pessoas falaram que o objeto tinha sido dado como pagamento de droga; lembra que os outros réus confirmaram que ambos os réus foram deixar o televisor.

A despeito da certeza sobre a participação de mais de uma pessoa no episódio, não há segurança para afirmar que a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE Cachoeira Paulista

2ª Vara

Praça Prefeito Prado Filho, S/N, ., Centro - CEP 12630-000, Fone: (12) 3101-1347, Cachoeira Paulista-SP - E-mail: cachpta@tjsp.jus.br

0001068-09.2019.8.26.0102 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital n.

0001068-09.2019.8.26.0102

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO FÁBIO FELIZARDO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDERSON DA SILVA ALMEIDA

Vistos.

Trata-se de processo desmembrado em relação ao réu JOÃO FÁBIO FELIZARDO, o qual foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso na prática do delito tipificado no artigo 155, 4º, incisos I, II e IV, do Código Penal, sob a alegação de que o réu, "no dia 02 outubro de 2016, e horário incerto, na Avenida dos Puris, 390, Eurico M Lara, nesta cidade e Comarca, agindo em concurso de desígnios e mediante escala e rompimento/destruição de obstáculo" subtraiu eletrodoméstico e alimentos descritos na denúncia de fls. 02/05.

Denúncia recebida em 18 de maio de 2018 (fls. 129/130).

O processo foi desmembrado em relação ao réu JOÃO FÁBIO (fl. 244), que somente veio a ser citado em 20/06/2022 (fl. 291) e apresentou resposta à acusação às fls. 295/296.

Durante a instrução, foram ouvidas vítima e testemunha, sem interrogatório do réu ante a revelia.

Alegações orais do Ministério Público pela procedência nos termos da denúncia.

A Defesa, em memoriais de fls. 366/371, pugnou pela absolvição do réu ou, subsidiariamente, afastamento de qualificadoras e regime mais brando.

Vieram conclusos.

É o relatório. DECIDO.

O feito encontra-se em ordem. Não há preliminares a dirimir. Presentes os

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, pertinente a análise do mérito da causa.

A materialidade do delito está presente diante dos elementos coletados durante a investigação, notadamente as declarações, Laudo de fls. 121/128, além da prova oral produzida em Juízo.

No entanto, não é certa a autoria quanto ao ora réu.

A Vítima Alcione relatou que: tinha recebido alguns fardos de alimentos e era véspera de comemoração do dia das crianças, razão pela qual compraram bastante coisa; as pessoas entraram, subiram o muro, quebraram a porta; levaram tudo o que tinham ganhado; a TV foi recuperada; teve uma pessoa que devolveu uns quilos de feijão que tinha comprado sem saber; a casa era alugada e tinha uma cerca elétrica, mas estava desligada por conta das crianças, mas imagina que não foi somente uma pessoa, pois não daria conta de carregar tudo; não se recorda efetivamente do prejuízo material, pois tinha sido doação.

A Testemunha Paulo Arthur disse que: recorda-se de diligências feitas; lembra que foram subtraídos um televisor e mantimentos que seriam servidos para merenda; no bairro, surgiram informações de que Reginaldo, vulgo Lolão, e Fabinho, ora réu, teriam praticado o furto; foi feita uma diligência na casa de Lolão, mas nada foi localizado; não havia sistema de filmagem no estabelecimento da vítima; o réu não foi localizado na época; 01 mês depois do fato a unidade conseguiu prender em flagrante pessoas por tráfico, Gustavo e Giovana, e localizaram o televisor na casa; as referidas pessoas falaram que o objeto tinha sido dado como pagamento de droga; lembra que os outros réus confirmaram que ambos os réus foram deixar o televisor.

A despeito da certeza sobre a participação de mais de uma pessoa no episódio, não há segurança para afirmar que a segunda pessoa seria o réu.

A pessoa que entregou parte do material somente afirmou que recebeu do vulgo Lolão (fls. 13). O policial civil ouvido não conseguiu especificar elementos que levasse à participação do réu. A vítima não visualizou a ação e informou a inexistência de câmeras no local. Apenas a versão do corréu Reginaldo aponta para a participação do réu JOÃO, no entanto, sua narrativa é contrariada pela do corréu Gustavo, que não confirmou a presença de JOÃO na entrega do bens, havendo, assim, dúvida nesse sentido.

Assim, imperiosa é a aplicação do princípio in dubio pro reo, uma vez que provas devem ser robustas e sólidas quanto à materialidade e à autoria do delito.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva, de modo a ABSOLVER o réu, JOÃO FÁBIO FELIZARDO, nos termos do artigo 386, VII, do CPP.

Ficam desde já cessadas eventuais medidas cautelares impostas ao réu.

Ciência à vítima.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se, com as comunicações de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Dispensado o registro (art. 72, §6, NSCGJ).

Cachoeira Paulista, 29 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA